رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٥٥٨ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/١٤هـ

الموضوعات

صحة - مزاولة مهن صحية - تعويض - خطأ طبي - مسؤولية الطبيب - السماح بسفر الطبيب - انتفاء التغطية التأمينية - تفريط المؤسسة الصحية - مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - أتعاب المحاماة - انتفاء البينة.

مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها بتعويضهم بدية المنافع المفقودة لمورثتهم والمقدرة من الهيئة الصحية الشرعية لسماحها بسفر الطبيب المعالج، ودفع أتعاب المحاماة - الثابت قيام المدعى عليها بالسماح للطبيب بالسفر قبل انتهاء الدعوى المقامة ضده أمام الهيئة الصحية الشرعية، وبالمخالفة لقرار الهيئة بمنع الطبيب من السفر - تضرر المدعين من خطأ المدعى عليها بفوات دية المنافع المفقودة لمورثتهم - استحقاق المدعين التعويض عن دية المنافع المفقودة لمورثتهم والمقدرة من الهيئة الصحية الشرعية - عدم قبول دفع المدعى عليها بمخاطبة شركة التأمين لدفع التعويض عن الخطأ الطبي؛ إذ إن الخطأ الطبي خارج التغطية التأمينية، والمدعى عليها حال كونها مؤسسة صحية يتبعها الطبيب مسؤولةٌ عن متابعة سريان التأمين للطبيب وتتحمل التفريط في ذلك؛ وذلك وفقاً لما قرره النظام، ولكون المتبوع مسؤولاً عن أعمال تابعه - عدم استحقاق المدعين أتعاب المحاماة؛ لانتفاء البينة عليها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع التعويض المستحق للمدعين.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ".
- المادتان (٣٥/٥، ٤١/١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (٤٠٨٠٤٨٩) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص الوقائع اللازمة للفصل في هذا الدعوى أن وكيل المدعين تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى حاصلها: أنه صدر قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير رقم (٤٤٠/٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ والذي أثبت الأخطاء الطبية التي تعرضت لها مورثتهم، وقد قضت الهيئة الصحية الشرعية بإلزام الطبيب (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومئة وأربعون ألف ريال (مجموع دية المنافع المفقودة)، وقد اكتسب القرار القطعية وأصبح نهائياً. وأضاف بأنه صدرت عدة خطابات لمنع الطبيب من السفر لحين الانتهاء من التحقيق في الشكوى، ومحاسبة من قصّر وأهمل في علاج الحالة، علماً بأن خطابات منع الطبيب من السفر قد صدرت من المدعى عليها بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٩هـ واستلم مستشفى عسير المركزي (وهي جهة عمل الطبيب ومرجعه) هذه الخطابات بتاريخ ١٤٣٢/١/١٧هـ، وأفاد بأن

الطبيب المذكور قد تم خروجه خارج المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٣٢/١/١٩هـ قبل الانتهاء من التحقيق ولم يتم مراعاة القرارات الصادرة بمنعه من السفر، ذاكراً أن المدعى عليها هي التي تسببت في عدم حصولهم على حقوقهم نظراً لثبوت تعمد المدعى عليها بالسماح للطبيب بالسفر رغم صدور قرارات بمنعه، وحيث إنه قد سبق وأن تقدموا للمدعى عليها بتظلمهم المقيد رقم (١٤٤٢-٢٠٣٦٠٨٨) وتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٤م، وختم صحيفته بطلب ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومئة وأربعون ألف ريال لقاء تسببها في سفر الطبيب قبل انتهاء الفصل في الشكوى. ٢-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في سبيل إقامة هذه الدعوى كون المدعى عليها هي من دفعتهم للجوء إلى القضاء وتوكيل محام في قضيتهم للحصول على حقوقهم، وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المبين بصدر الحكم وإحالتها لهذه الدائرة تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٤/١٨هـ لنظرها، وأُشعر مُودع الصحيفة بالموعد عن طريق المحكمة، وتم إرسال الصحيفة للمدعى عليه وإبلاغه بالموعد بالخطاب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، حضر ممثل المدعى عليها فيما تغيب المدعين ووكيلهم، فقررت الدائرة شطب الدعوى وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، فطلب وكيل المدعين إعادة النظر فيها، وأُشعر مُودع الصحيفة

بالموعد عن طريق المحكمة لنظرها. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٦/١هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية حضر الطرفان، وأحال وكيل المدعين إلى صحيفة الدعوى وما تضمنته من طلب، فيما طلب ممثل المدعى عليها الإمهال لعدم جاهزية الرد. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٦/٢٢هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وفيها حضر الطرفان، وقدم ممثل المدعى عليه مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أنه صدر قرار طي قيد الطبيب رقم (٤٥) اعتباراً من تاريخ ١٤٣٢/٢/١٤هـ لعدم عودته من الإجازة، ولم يتم عمل حظر السفر على الطبيب حيث إن الشكوى محالة للهيئة الشرعية بعد مغادرة الطبيب بثلاث سنوات حسب خطاب مشرف مستشفى عسير بالخطاب رقم (٢٠٣٦٠٨٨-١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٩هـ، وأضاف كان من الواجب على المواطن التقدم بشكواه حين تيقنه بحدوث الخطأ الطبي على أن تشمل الشكوى طلب مستعجل للهيئة الشرعية بمنع الطبيب من السفر؛ وذلك استناداً لنص المادة (٥/٣٥) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية والتي نصت على أن: "للمدعي بالحق الخاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر وعلى القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمراً بالمنع إذا رأى مبرراً لذلك"، علاوة على أنه لو فرض أن الشكوى قائمة من قبل سفر الطبيب فصلاحية المحقق أو المنشأة لا تدعي تأجيل سفر الطبيب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً تمدد بموافقة المدير العام لمدة ثلاثين يوماً أخرى استناداً للمادة (٣/٤٠) من نظام

مزاولة المهن الصحية حيث إن الطبيب أرفق تأمين طبي قبل سفره صادرة من شركة (...) برقم (p/٠٠٢٢٢/٠٩/٥٠١٤/١١١) سارية من ٢٠٠٩/١٠/٤م إلى ٢٠١٠/٤/١٨م، والوثيقة الثانية برقم (p/١١١/٥٠١٤/١٠/٠٢٧٢١) سارية من ٢٠١٠/٤/١٨م إلى ٢٠١٣/٤/١٧م، فتكون هي المسؤولة عن دفع التعويضات استناداً على المادة (٧/٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية والتي نصت على أن: "تشمل التغطية التأمينية للممارس الصحي جميع التعويضات الناشئة عن الأخطاء الطبية التي وقعت أثناء فترة التغطية التأمينية ولا ينال وقت صدور الحكم النهائي من أحقية دفع التعويض الناتج عن الخطأ الطبي الواقع أثناء فترة التغطية التأمينية"، وتم مخاطبتهم من قبل مستشفى عسير وأفادوا أن الخطأ الطبي وقع خارج المدة التأمينية، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى، فيما طلب وكيل المدعين الإمهال. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٧/١٤هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعين مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن خطاب المنع من السفر قد صدر بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٩هـ واستلم مستشفى عسير المركزي الخطاب بتاريخ ١٤٣٢/١/١٧هـ ولم يسافر الطبيب إلا بتاريخ ١٤٣٢/١/١٩هـ أي بعد إبلاغ المستشفى بمنعه من السفر بيومين إلا أن المدعى عليها لم تلتزم به، كما أغفلت أنه إذا كانت توجد شكوى على أحد الأطباء فلا يتم السماح بالسفر له إلا بعد كفالته من قبل جهة عمله وعليه تكون المدعى عليها المسؤولة عن سفر الطبيب لسماحها له بالسفر إعمالاً للقاعدة الشرعية: (المفرط

أولى بالخسارة)، كما أن المدعى عليها أغفلت أنه تم مخاطبة شركة التأمين حسب ما ورد في مذكرتهم الجوابية وأنها أفادتهم أن الخطأ الطبي وقع خارج المدة التأمينية وهو ما يؤكد التزام المدعى عليها بدفع ما يطالبون به إعمالاً للقاعدة الشرعية: (المقر مؤاخذ بإقراره)، وأضاف أنه قد توافرت كافة أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض في حق الطبيب المعالج وثبت وجود خطأ طبي بحقه بموجب قرار الهيئة الشرعية وقد توافرت المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض بحق المدعى عليها من خطأ وضرر وعلاقة سببية حيث إنها أخطأت بالسماح للطبيب بالسفر رغم إبلاغها بعدم السماح له بالسفر وهو ما ترتب عليه وجود الضرر، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومئة وأربعون ألف ريال لقاء تسببها في سفر الطبيب قبل انتهاء الفصل في الشكوى، فيما قرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء ثم طلبت الدائرة من الوكيل تقديم نسخ من خطابات المنع من السفر المشار لها في مذكرته، فاستعد بذلك. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٨/١٢هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعين مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات جاء فيها: أن المدعى عليها هي الضامن للممارس الصحي استناداً للمادة (١٠/٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية، والتي نصت على أنه: "إذا لم تتوافر تغطية تأمينية لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهائي على الممارس الصحي أو لم تكف التغطية التأمينية المقدمة من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن المؤسسة الصحية التابعة لها

الممارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاص مطالبة هذه المؤسسة الصحية بسداد التعويض المحكوم له به بحكم نهائي في حال عدم توافر تغطية تأمينية للممارس الصحي وبالفرق بين قيمة التغطية التأمينية والتعويضات المحكوم بها إذا لم تكن التغطية التأمينية كافية لسداد جميع التعويضات ويحق للمؤسسة الصحية في هذه الحالة أن ترجع على الممارس الصحي فيما دفعته عنه من تعويضات"، وحيث إنه ووفقاً لما أرسلته شركة التأمين من خطابات لم يكن الطبيب خاضع للتغطية التأمينية وقت حدوث الخطأ الطبي وحيث إن الطبيب لم يسافر إلا بعد استلام خطاب المنع من السفر، كما أن المدعى عليها ناقضت نفسها حيث ادعت في قرار الهيئة الصحية الشرعية أنه تم طي قيد الطبيب لبلوغه السن النظامية بموجب القرار رقم (٥٠/٤/٦٣٥٥٧) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٥هـ بينما في قرار طي القيد والذي يوضح بأنه تم طي قيد الطبيب نظراً لذهابه في إجازة وعدم عودته، وأضاف أن الشكوى مقامة أمام وزير الصحة من عام١٤٣٠هـ، وختم مذكرته بطلبه السابق. وطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم نسخه من خطاب المنع من السفر المؤرخ في ١٤٣١/١٢/٢٩هـ والمستلم من مستشفى عسير بتاريخ ١٤٣٢/١/١٧هـ. وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٣/٩/٤هـ والمنعقدة عبر خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، وفيها حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعين مذكرة عبر خدمة تبادل المذكرات لم يخرج مضمونها عما قدم سابقاً، فيما أفاد ممثل المدعى عليها بأنه يتعذر إحضار المطلوب كونه لم يشار إلى رقم وإنما

إلى تاريخه فقط، فيما قرر وكيل المدعين الاكتفاء، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم تأسيساً على الآتي من الأسباب.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعون يطلبون في الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومئة وأربعون ألف ريال لقاء تسببها في سفر الطبيب قبل انتهاء الفصل في الشكوى، وإلزامها بسداد مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في سبيل إقامة هذه الدعوى؛ وعليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، كما أن الدائرة نظرت الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فقد نصت الفقرة السادسة من المادة

الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ على أنه: "٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولما كان قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير صدر بتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ، وقد تقدم المدعون للمحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ؛ وبالتالي فإن الدائرة تنتهي لقبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال الأجل النظامي. وأما من ناحية الموضوع، ولما كان المدعون يطلبون في الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومئة وأربعون ألف ريال لقاء تسببها في سفر الطبيب قبل انتهاء الفصل في الشكوى، ولما كان قرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير رقم (٤٤٠/٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ قد قضى بإلزام الطبيب (...) بأن يدفع مبلغاً قدره (١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومئة وأربعون ألف ريال (مجموع دية المنافع المفقودة)، وقد اكتسب القرار القطعية وأصبح نهائياً، ولما كان المستقر عليه فقهاً ونظاماً أن المسؤولية التقصيرية والتعويض عنها يُبنى على ثلاثة أركان، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وإنه بالنظر في ركن الخطأ عن أعمال جهة الإدارة، ولما كانت المادة (٥/٣٥) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (٤٠٨٠٤٨٩) وتاريخ ١٤٣٩/١/٢هـ نصت على أن: "للمدعي بالحق الخاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية

أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي رئيس الهيئة أن يصدر أمراً بالمنع إذا رأى مبرراً لذلك"، لاسيما وأن المدعين قد تقدموا بشكوى للوزير المختص عام ١٤٣٠هـ، ولما كان خطاب المنع من السفر قد صدر بتاريخ ١٤٣١/١٢/٢٩هـ، واستلم مستشفى عسير المركزي الخطاب بتاريخ ١٤٣٢/١/١٧هـ، ولم يسافر الطبيب إلا بتاريخ ١٤٣٢/١/١٩هـ؛ أي بعد إبلاغ المستشفى بمنعه من السفر بيومين، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم به. ولما كانت الدائرة قد طلبت من ممثل المدعى عليها صورة من هذه الخطابات وفقاً لما هو مدون في محضر جلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٨/١٢هـ، ولما كانت المدعى عليها قد اعتذرت تقديم تلك الخطابات بحجة عدم معرفة رقمها ولم تنكرها؛ فإن الخطأ منها تحقق في سماحها للطبيب بالسفر، إضافة إلى أن طلب المدعين بنظر الخصومة على الطبيب قد كان منذ عام ١٤٣٠هـ؛ مما يعني تفريط المدعى عليها في إحالة الموضوع من الأصل إلى الجهة المختصة بنظره منذ التقدم به، ويجعل الخطأ متحقق في تصرفها ذلك. وبالنظر إلى ركن الضرر، ولما كان يلزم لوجوده تحقق شروطه بأن يكون واقعاً محققاً على حق أو مصلحة مالية، وببحث ذلك على الدعوى فإن الثابت أنه قد وقع ضرر على المدعين يتمثل بفوات الحق الصادر بحقهم بقرار الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير رقم (٤٤٠/٤٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/١١هـ. وبالنظر إلى الركن الثالث وهو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر نجد أنها قائمة الوجود إذ إن التفريط من المدعى عليها في عدم منع الطبيب من السفر قد تسبب في ضرر فوات المنفعة. ولا

ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أنه تمت مخاطبة شركة التأمين لدفع التعويض الناتج عن الخطأ الطبي، فأفادت بأن الخطأ حدث خارج المدة التأمينية؛ لأن المادة (١٠/٤١) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية نصت على أنه: "إذا لم تتوافر تغطية تأمينية لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهائي على الممارس الصحي أو لم تكفِ التغطية التأمينية المقدمة من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن المؤسسة الصحية التابع لها الممارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاص مطالبة هذه المؤسسة الصحية بسداد التعويض المحكوم له به بحكم نهائي في حال عدم توافر تغطية تأمينية للممارس الصحي وبالفرق بين قيمة التغطية التأمينية والتعويضات المحكوم بها إذا لم تكن التغطية التأمينية كافية لسداد جميع التعويضات ويحق للمؤسسة الصحية في هذه الحالة أن ترجع على الممارس الصحي فيما دفعته عنه من تعويضات"، وحيث إنه ووفقاً لما أرسلته شركة التأمين من خطابات لم يكن الطبيب خاضع للتغطية التأمينية وقت حدوث الخطأ الطبي، ولما كان المستقر فقهاً ونظاماً أن المتبوع مسؤول عن أعمال التابع وذلك بأركان ثلاثة هي: ١-توافر العلاقة التبعية بين التابع المتسبب في الضرر والمتبوع. ٢-صدور فعل غير مشروع من التابع يستوجب المسؤولية. ٣-أن يكون خطأ التابع قد صدر منه أثناء أداء وظيفته. ولما كان المتبوع هي المدعى عليها والتابع هو الطبيب الصادر بحقه القرار محل الدعوى، ولما كان الطبيب قد صدر بحقه قرار الهيئة الشرعية سالف البيان، وأفادت شركة التأمين أن

الطبيب لم يكن خاضع للتغطية التأمينية وقت حدوث الخطأ الطبي؛ وذلك تقصير منه ومن المدعى عليها فهي المسؤولة عن متابعة سريان التأمين للأطباء فهي من يتحمل التفريط في ذلك، وتنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بتحمل كامل المبلغ المشار له في قرار الهيئة الصحية الشرعية. وأما طلب المدعين التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال في سبيل إقامة هذه الدعوى، وحيث إن إعداد البينة وإثبات الدعوى يعد من واجباتهم، وذلك مصداقاً لقول النبي ﷺ: "لو يُعطَى الناس بدعواهم لادَّعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي ..."، وبما أنه لا يمكن الحكم بما يطلبه المدعون بلا إقامة دليل، ولما لم يقدموا ما يثبت هذا الطلب؛ فإن الدائرة تنتهي فيه إلى الرفض.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الصحة/ المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بدفع مبلغ قدره (١,١٤٠,٠٠٠) مليون ومئة وأربعون ألف ريال لصالح المدعين (...) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.